

Luiz Fernando Palin Droubi

Faculdade INBEC

8 de abril de 2026

# Perícias e Auditoria em Edificações

# Introdução

- **Processo Judicial:** instrumento utilizado para analisar e resolver conflitos, onde uma das partes busca o reconhecimento de um direito;
- Quando o julgamento depende de uma prova técnica ou científica específica, o juiz nomeia um auxiliar da justiça - o perito, ou “*expert*” - para apoiá-lo.
- O perito, escolhido entre profissionais legalmente habilitados, tem a responsabilidade de conduzir a perícia no prazo determinado, utilizando toda sua expertise.

# Estrutura do Curso

- Sexta-Feira:
  - Introdução:
    - Perícias de Engenharia (conceituação, objetivo)
    - Engenharia Legal
    - Tipos de Perícias de Engenharia
    - Laudo
    - Quesitos
    - Normas Técnicas
    - Modelos de Petições e Laudos
  - Engenharia Diagnóstica

# Estrutura do Curso

- Sábado:
  - Perícias de Valor em Edificações
    - Método Evolutivo
    - Método da Quantificação do Custo
      - Tipos de Orçamento
      - Custo Unitário Básico
      - Área Equivalente
      - Custos extra-CUB
      - NBR 12.721/2006
      - Depreciação
      - Fator de Comercialização
  - Perícias de Custo

# Estrutura do Curso

- Domingo:
  - Avaliação
    - Elaboração de uma perícia completa, passando por:
      - Diagnóstico do problema
      - Solução técnica para reparo do problema
      - Quantificação do Custo dos reparos
      - Determinação do Valor de Mercado pelo Método Evolutivo

# Perícias de Engenharia

- Perícias estão previstas como **meios de prova** (Código Civil e Código de Processo Civil)
- São admitidas sempre que a comprovação do fato depender do conhecimento técnico ou científico (Código de Processo Civil, art. 145)
- **Perícia judicial:** “é toda verificação de fato ou fixação de valor, realizada em juízo e expressa em laudo, por pessoa compromissada no processo.”

# Perícias de Engenharia

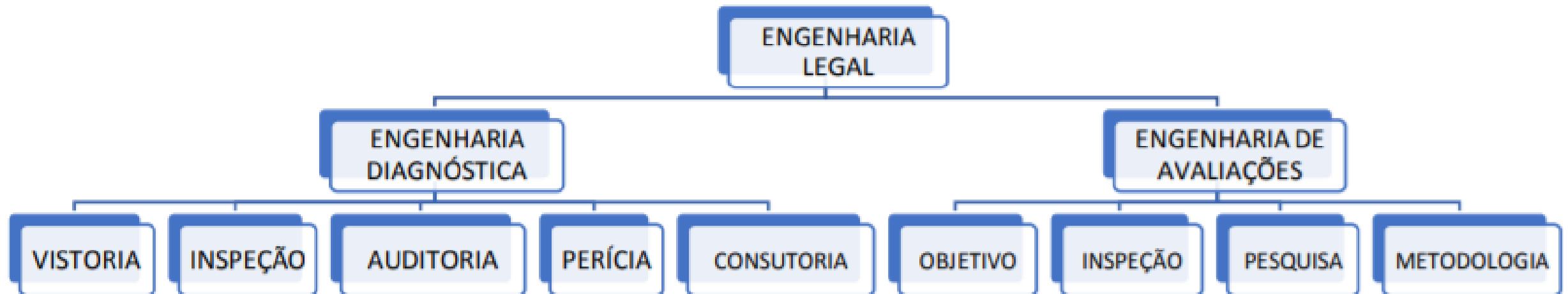
- Segundo Medeiros Jr. e Fiker (2013, 33):
  - **Perícia:**
    - Atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, alegação de direitos ou a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo.
  - **Perito:**
    - Profissional legalmente habilitado, idôneo e especialista, convocado para realizar uma perícia.
  - **Assistente Técnico:**
    - Profissional legalmente habilitado, **indicado e contratado pela parte** para orientá-la, assistir aos trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, quando necessário, emitir seu **Parecer Técnico**
  - **Laudos:**
    - Parecer técnico escrito e fundamentado, emitir por um especialista indicado por autoridade, relatando resultados de exames e vistorias, assim como eventuais avaliações com ele relacionadas.

# Objetivo da Perícia Judicial

- O objetivo da perícia judicial é a obtenção de juízo técnico especializado sobre questões de fato, de interesse para decisão de causa, destacando-se, em particular, um tipo de perícia denominada *avaliação*, que tem por objetivo a apuração do valor das coisas, direitos e obrigações, determinada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ([Meirelles 2013, 385](#)).



# Engenharia Legal

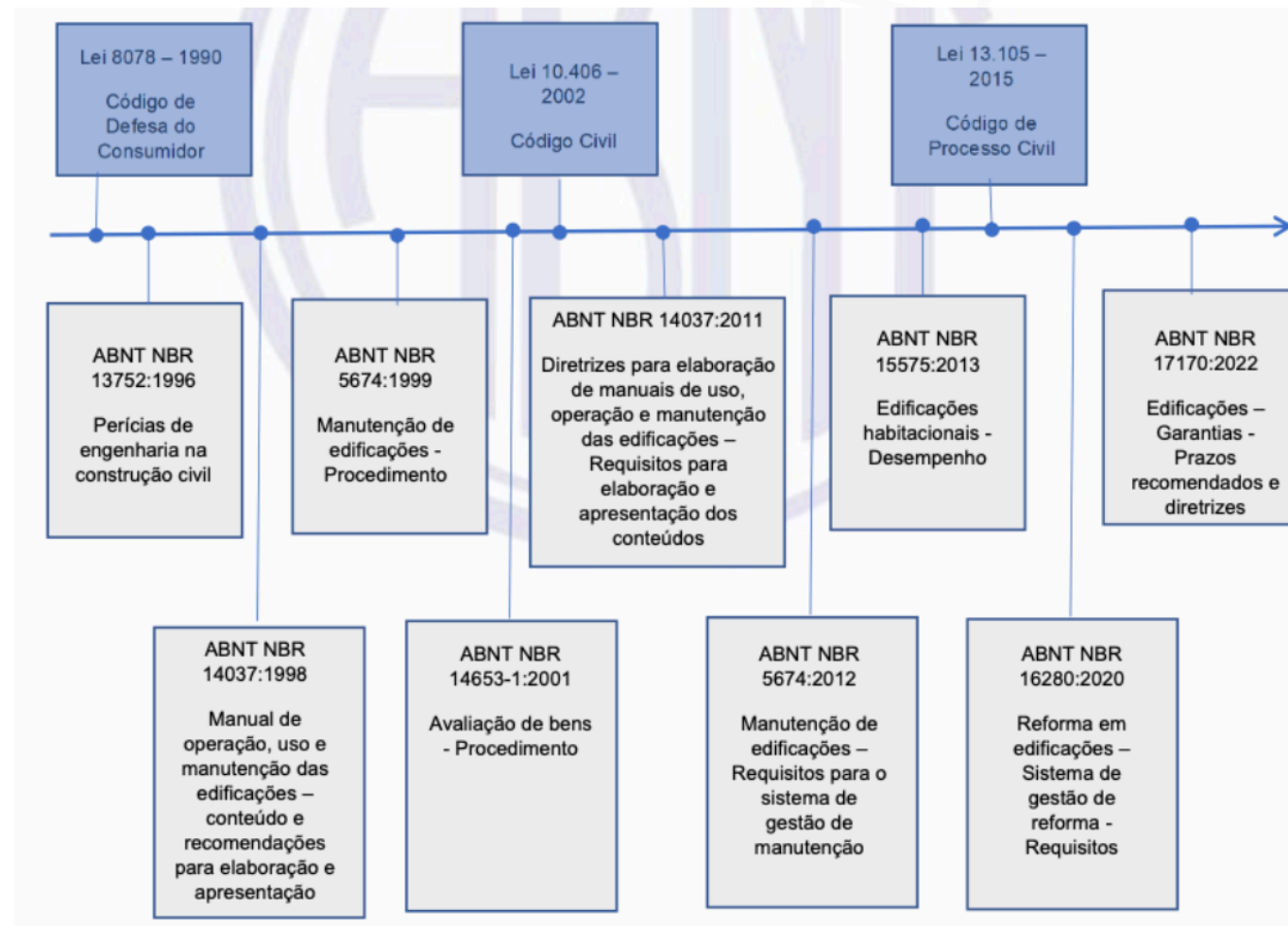


Engenharia Legal

# Espécies de Perícias de Engenharia

- A perícia judicial apresenta-se sob três espécies bem distintas ([Meirelles 2013, 384](#)):
  - Exame
  - Vistoria
  - Avaliação

# Evolução da conceituação das perícias



Marcos Legais e Normativos desde 1990

# Espécies de Perícias de Engenharia



**Figura 2 – Espécies de perícias**

Espécies de Perícias. Fonte: ABNT ([2024](#)), p. vi

# Exame

- Meirelles (2013, 390–91):
  - *Exame judicial* é espécie do gênero *perícia judicial* e se caracteriza como inspeção feita em pessoas, animais ou bens móveis, para quaisquer verificações de interesse da Justiça, elaborada por perito nomeado pelo juiz para a verificação de fatos ou circunstâncias que interessem à solução da causa.
- ABNT (2024, 10):
  - Os requisitos para o exame dependem do objeto e de seu objetivo, sendo necessária a adequação em relação à especificidade de cada caso.
- Meirelles (2013, 391):
  - O Código processual, embora dando sentido específico a *exame* no art. 420, onde o distingue da *vistoria* e da *avaliação*, empresta-lhe o significado genérico de *perícia judicial* nos arts. 335, 846 e 851, numa gritante falta técnica. Deste modo, torna-se difícil conceituar o *exame* em face da norma adjetiva, que ora especifica e ora restringe, ora generaliza e alarga o seu significado, confundindo-o com as demais espécies.

# Vistoria

- ABNT (2024, 10):
  - As vistorias são classificadas como de constatação, de análise comparativa de conformidade e de análise de causalidade, e os requisitos específicos para cada uma delas são apresentados em 7.3.3.1, 7.3.3.3 e 7.3.3.4. Adicionalmente são apresentados requisitos específicos para os seguintes casos particulares das modalidades de vistorias de constatação e de análise comparativa de conformidade:
    - a. vistoria cautelar de vizinhança, conform 7.3.3.2
    - b. vistoria de obras não concluídas, conforme 7.3.3.6
    - c. vistoria de entrega e recebimento de obra, conforme 7.3.3.7

# Vistoria Cautelar de Vizinhança

- ABNT ([2024, 11](#)):
  - A vistoria cautelar de vizinhança é uma modalidade de vistoria de constatação, que objetiva **perpetuar a memória**, visando:
    - a. identificar anomalias, manifestações patológicas e falhas;
    - b. caracterizar tipo, estado de conservação, padrão construtivo, idade ou outras características importantes em edificações e benfeitorias predeterminadas, na área de influência da obra.

# Vistoria de análise comparativa de conformidade

- ABNT ([2024, 12](#)):
  - Os requisitos que devem ser atendidos na vistoria de análise comparativa de conformidade estão relacionados à comparação do objeto da perícia com os padrões especificados.
  - Alguns dos requisitos utilizados estão vinculados, entre outros, aos seguintes documentos:
    - a. Projeto e memoriais descritivos;
    - b. legislações pertinentes;
    - c. normas técnicas;
    - d. prospectos e informes publicitários;
    - e. manuais de uso, operação e manutenção (áreas comuns e privativas);
    - f. dados e catálogos técnicos de fabricantes.



# Vistoria de análise de causalidade

- ABNT (2024, 13):
  - A vistoria de análise de causalidade, ou de apuração do nexo causal, deve constatar fatos e situações que permitam a análise e verificação de possíveis nexos causais em relação ao objeto da perícia.

# Vistoria de análise de causalidade

- ABNT ([2024, 14](#)):
  - Os requisitos que podem subsidiar a metodologia investigativa escolhida no desenvolvimento da perícia estão relacionados a:
    - a. coleta de informações e documentos como projetos; contratos e aditivos; memoriais descritivos; cronogramas; orçamentos, dados e catálogos de fabricantes de produtos; materiais, componentes, sistemas; equipamentos; fotos; vídeos; laudos anteriores;
    - b. normas técnicas aplicáveis e legislações vigentes;
    - c. realização de prospecções;
    - d. realização de levantamentos métricos ou topográficos;
    - e. realização de testes e ensaios;
    - f. outros fatores que subsidiem a metodologia investigativa adotada.

# Vistoria de análise de causalidade

- ABNT (2024, 14):
  - as etapas a serem observadas para desenvolvimento e fundamentação da vistoria de análise de causalidade, quando pertinentes, são:
    - a. anamnese;
    - b. coleta de dados, documentos e identificação de requisitos a serem cumpridos para o desenvolvimento dos trabalhos;
    - c. análise de documentos;
    - d. realização de vistorias de constatação e de análise comparativa de conformidade nos termos descritos em 7.3.3.1 e 7.3.3.3;
    - e. caracterização e descrição técnica detalhada dos fatos, ocorrências, anomalias, falhas, manifestações patológicas e demais não conformidades constatadas, com a indicação de suas características físicas e dimensionais, localização e abrangência.

# Vistoria de análise de causalidade

- ABNT (2024, 14):
  - as etapas a serem observadas para desenvolvimento e fundamentação da vistoria de análise de causalidade, quando pertinentes, são:
    - f. desenvolvimento de metodologia investigativa em atendimento aos requisitos dos trabalhos para a análise do nexo causal, com descrição fundamentada dos mecanismos de ação que expliquem as ocorrências caracterizadas, suas origens e agentes causadores;
    - g. classificação das ocorrências ou fatos de forma fundamentada e em atendimento à metodologia investigativa adotada no desenvolvimento da perícia.

# Uma nota sobre terminologia

Segundo a ABNT (2024, 6): - “espécie de perícia que pode ter como objetivo a constatação de fatos, análise comparativa de conformidade ou desenvolvimento de método investigativo e analítico fundamentado que permita apuração de causas e consequências, conforme 6.4.”

## Uma nota sobre terminologia

Segundo a ABNT (2020) [p. 5: - “A inspeção predial baseia-se na avaliação das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, **de forma sistêmica e predominantemente sensorial** (na data da vistoria), considerando os requisitos dos usuários.” - A avaliação consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender à suas funções segundo os requisitos dos usuários, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e operação e manifestações patológicas identificadas nos diversos componentes de uma edificação.

# Uma nota sobre terminologia

- Na Engenharia Diagnóstica, segundo Gomide, Neto, e Gullo (2009):
  - “vistorias constataam, inspeções analisam, auditorias atestam, perícias apuram causas e as consultorias são um compilado de todas as anteriores somando os conhecimentos para preencher as prescrições técnicas.”
- De acordo com a terminologia acima:
  - **Vistoria** é o que a ABNT (2024) denomina de **vistoria de constatação**;
  - **Inspeções** é o que está previsto na ABNT (2020) - **inspeção Predial**;
  - **Auditoria** é o que a ABNT (2024) denomina de **vistoria de conformidade**;
  - **Perícias** é o que a ABNT (2024) denomina de **vistoria de análise de causalidade**;

# Um nota sobre terminologia





# Uma nota sobre terminologia

- Segundo Gomide, Neto, e Gullo ([2009](#)):
  - **Relatório:**
    - termo utilizado nas vistorias em que se faz uso apenas de relatos visuais e fotográficos
  - **Laudos:**
    - termo utilizado para auditorias, inspeções e perícias.
  - **Parecer:**
    - termo utilizado para as consultorias

# Perícias possessória e dominial

- A perícias envolvendo questões possessórias e dominiais tem como objetivo identificar a descrever a s características físicas e dimensionais do terreno (gleba, lote e áreas públicas) e analisar requisitos de propriedade, domínio, posse ou ocupação em situações fáticas com o propósito de instruir tecnicamente procedimentos relativos a questões possessórias (usucapião, reintegração e manutenção de posse, entre outras) e dominiais (retificação de área, unificação de imóveis, apuração de remanescentes, averbação de abertura de ruas, inserção de dimensões, demarcação, entre outras).
- Existe um módulo específico para este tipo de perícias:
  - Perícias Reais Imobiliárias

# Espécies de Perícias mais comuns

- As perícias mais comuns em edificações são:
  - Periciais Técnicas (Engenharia Diagnóstica):
    - Vistorias e elaboração de laudos para análise das causas e soluções para as anomalias, falhas e manifestações patológicas.
  - Perícias de Valor (Engenharia de Avaliações):
    - Após uma eventual vistoria do imóvel avaliando, ou elaboração de projeto hipotético, elaboração de laudo de valor do bem;
    - É natural que muitas perícias acabem numa análise de valor!
  - Perícias de Custos (Engenharia de Custos):
    - Análise de custos previstos vs. realizados
    - Análise de pertinência de aditivos de obras
    - Análise de desequilíbrio econômico-financeiro
  - Outras perícias:
    - Ações de Vizinhança

# Ações que envolvem perícias de engenharia

- Medeiros Jr., Galvão Neto, e Annunziato ([2014, 589](#)):
  - Desapropriações
  - Revisionais/Renovatórias de Locação
  - Indenizações
  - Execuções
  - Dissolução de Sociedades
  - Falências
  - Inventários
  - Separações
  - Sub-rogação de vínculo (compra de dívida por terceiros)

## Perito e assistentes técnicos

- Perito são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão também as induções que se devem tirar objetivamente dos fatos.
- O perito é um cientista ou um técnico a quem o juiz delega a função de raciocinar por ele, ou de proceder a exames que, por lhe faltarem conhecimentos especializados, não lhe seria possível realizar com êxito.
- O perito é sempre de nomeação do juiz!
- Cabe a cada uma das partes indicar o seu assistente técnico
- O perito deverá apresentar o laudo no prazo fixado pelo juiz.
- A legislação pertinente encontra-se na Seção X (Da prova pericial) da Lei nº 13.105 ([BRASIL 2015](#)), que vai dos arts. 464 a 480.

# Nomeação do Perito

- Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
  - §1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:
    - i. arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
    - ii. indicar assistente técnico;
    - iii. apresentar quesitos.
  - §2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:
    - i. proposta de honorários;
    - ii. currículo, com comprovação de especialização;
    - iii. contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

# Nomeação do Perito

- Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
  - §3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.
  - §4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.
  - §5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.
- Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

# Nomeação do Perito

- Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição.
  - Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito.
- Art. 468. O perito pode ser substituído quando:
  - i. faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;
  - ii. sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.
- §1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.
- §2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos.



# Laudo

Laudo é o resultado da perícia, expresso em conclusões escritas, fundamentadas e assinadas pelo perito ([Meirelles 2013, 388](#)).

- As virtudes do laudo resumem-se em clareza, objetividade e fundamentação:
  - clareza na exposição dos fatos periciados;
  - objetividade na metodologia de pesquisa;
  - fundamentação para abonar as conclusões e respostas aos quesitos
- O perito deverá ater-se unicamente às questões técnicas, abstendo-se de indignações ou sustentações jurídicas, que não são seu ofício.
- Os assistentes oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias após a intimação às partes da apresentação do laudo do perito
- O que se requer do laudo é o esclarecimento das questões técnicas submetidas à apreciação pericial!

# Laudo

- Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
  - i. a exposição do objeto da perícia;
  - ii. a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
  - iii. a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
  - iv. resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.
- §1º No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
- §2º É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.

# Laudo

- §3º Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia.
- Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.
- Art. 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado.

# Quesitos

---



- Meirelles (2013, 385):
  - Entende-se por *quesito* toda indagação escrita e articulada, feita ao perito, visando aos pontos a serem esclarecidos no laudo.
- Art. 477 (...)
  - §1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.
  - §2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:
    - i. sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;
    - ii. divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.
    - iii. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito o o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, **sob forma de quesitos**.
- Art. 470. Incumbe ao juiz:
  - i. indeferir quesitos impertinentes;
  - ii. formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.
- No laudo devem ser respondidos todos os **quesitos deferidos pelo juiz**, mencionando-se os fatos e circunstâncias em que se baseiam as conclusões e respostas às indagações das partes, do Ministério Público ou do magistrado

# Quesitos

- Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
  - §1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:
    - i. arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
    - ii. indicar assistente técnico;
    - iii. **apresentar quesitos.**
- Art. 469. As partes poderão apresentar **quesitos suplementares** durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento.
  - Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos.

# Parecer Técnico

- O Parecer Técnico (das partes) pode ser ([da Silva 2014, 666](#)):
  - Concordante;
  - Parcialmente Discordante; ou
  - Discordante

## Parecer Técnico

- Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, **pareceres técnicos** ou documentos elucidativos que considerar suficientes.



# Principais Normas Técnicas

- NBR 13.752/2024: Perícias de Engenharia na Construção Civil
  - norma “mãe” de perícias!
- NBR 17.170/2022: norma de garantias
- NBR 15.575: norma de desempenho, dividida em 6 partes:
  - NBR 15.575-1/2024: Requisitos Gerais
  - NBR 15.575-2/2013: Requisitos para sistemas estruturais
  - NBR 15.575-3/2021: Requisitos para sistemas de pisos
  - NBR 15.575-4/2021: Requisitos para SVVIE (vedações)
  - NBR 15.575-5/2021: Requisitos para os sistemas de coberturas
  - NBR 15.575-6/2021: Requisitos para os sistemas hidrossanitários
  - Disponível gratuitamente em [normadesempenho.com.br](https://normadesempenho.com.br)

# Principais Normas Técnicas

- NBR 14.653: Perícias de Valor, dividida em 7 partes:
  - NBR 14.653-1/2019: Procedimentos Gerais
  - NBR 14.653-2/2011: Imóveis Urbanos
  - NBR 14.653-3/2019: Imóveis Rurais
  - NBR 14.653-4/2002: Empreendimentos
  - NBR 14.653-5/2006: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral
  - NBR 14.653-6/2008: Recursos Naturais e Ambientais
  - NBR 14.653-7/2009: Patrimônio Histórico
  - NBR 14.653-8: Avaliação em massa para fins tributários (em breve)

# Principais Normas Técnicas

- NBR 14.037/2024: Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos
- NBR 5674/2024 - Manutenção de edificações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção
- NBR 16.280/2024 - Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos

# Principais Normas Técnicas

- NBR 12.271/2006: Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios - Procedimento

# Ética profissional

- [Lei 5.194/1966](#):
  - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências.
- [Código de ética do CONFEA](#):
  - Atualizado pela [Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002](#).

# Referências

- ABNT. 2020. *NBR 16747: Inspeção Predial - Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- . 2024. *NBR 13752: Perícias de Engenharia na Construção Civil*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- BRASIL. 2015. «Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015. Institui o Código de Processo Civil.» *Diário Oficial da União*. Brasília, DF.
- da Silva, Cirlene Mendes. 2014. «Laudos Periciais: Redação, Elaboração e Montagem». Em *Engenharia de Avaliações*, editado por Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, 2.<sup>a</sup> ed. Vol. 1. São Paulo, SP: Leud.
- Gomide, T. L. F., J. C. P. F. Neto, e M. A. Gullo. 2009. *Engenharia Diagnóstica em Edificações*. São Paulo, SP: Pini.
- Medeiros Jr., Joaquim da Rocha, e José Fiker. 2013. *A perícia judicial: Com redigir laudos e argumentar dialeticamente*. 4.<sup>a</sup> ed. São Paulo, SP: Editora Leud.
- Medeiros Jr., Joaquim da Rocha, Octávio Galvão Neto, e Osvaldo Luiz Annunziato. 2014. «Procedimentos Judiciais». Em *Engenharia de Avaliações*, editado por Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, 2.<sup>a</sup> ed. Vol. 1. São Paulo, SP: Leud.
- Meirelles, Hely Lopes. 2013. *Direito de Construir*. 11.<sup>a</sup> ed. São Paulo, SP: Malheiros Editores.